

Villa Carlos Paz, 8 de abril de 2021.-

DICTAMEN JURIDÍCO SOLICITADO POR CONSEJO PLANIFICACION URBANO AMBIENTAL (CPUA) EN RELACIÓN Torre identificada como “MIRALEJOS 16”, Lote NC 39 01 005 001.

Con motivo del encargo recibido por CPUA para la elaboración de un informe jurídico en relación al asunto que se plantea, una vez analizada y estudiada la documentación aportada es que se emite el presente dictamen:

Si bien este proyecto constructivo por el tiempo de su presentación fue alcanzado por otra normativa anterior a la Ordenanza N°5650 que modifica las alturas de edificación en las Áreas Centrales, y cuenta con plusvalías, es de suma importancia que cualquier modificación y/o ampliación posterior del mismo queden sujeto a la normativa actual.

Han de tenerse presente las claras disposiciones del CCCN que en su Art. 7mo establece con relación a la eficacia temporal de las leyes que *“partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”*.-

El profesional o propietario bajo ningún concepto puede modificar el proyecto presentado y aprobado sin la correspondiente venia Municipal. Es decir debe allanarse en un todo, a la ordenanza 4021 (código de edificación) vigente para todos y cada uno de los ciudadanos.

En el año 2016 se presentan modificaciones a dicho proyecto, las cuales fueron aprobadas, quedando más que claro que debe respetarse el ordenamiento actual vigente, lo cual no fue así de acuerdo a lo que surge en orden a toda la información suministrada a través de Dictámenes técnicos que emitió el Departamento de Obras Privada y Catastro del Municipio de Villa Carlos Paz.

Normativa

Es estrictamente necesario, en el tema que nos ocupa, hablar del Poder de Policía que ejerce el Municipio consagrado en el art. 22 de la Carta Orgánica Municipal.

El fundamento constitucional de este poder se encuentra en el artículo 14 de la Constitución Nacional, el cual limita el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a las leyes que lo reglamenten.

El poder de policía, tiene por objeto la promoción del bienestar general, regulando a este fin los derechos individuales, expresa o implícitamente reconocidos por la Ley Fundamental.”

Dentro de este precepto queda también incluida la normativa sobre Medio Ambiente que consagra en nuestra Carta Magna Local en sus arts. 11 y 12,13.

En cuanto al marco jurídico contravencional, es competencia de la Justicia Administrativa de Faltas sustanciar los procedimientos administrativos y resolver las causas en la que se persigue el ejercicio de la potestad sancionatoria correspondiente al poder de Policía Municipal, garantizando el debido proceso adjetivo: Este concepto, propio de un Estado de Derecho, abarca también una expresión de la garantía de derecho de defensa consagrada en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, y de la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 8 de la Convención Americana sobre derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en los artículos 2, inc. 3, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos con jerarquía constitucional conforme lo establece expresamente nuestra propia carta fundamental (artículo 75, inciso 22).

En lo que se refiere a las Actas labradas en las inspecciones, las mismas gozan de la presunción de legalidad y ejecutoriedad, la que si no son enervadas por otras pruebas se constituyen en instrumento idóneo para promover el procedimiento y suficiente medio de prueba para imponer/mantener medidas o aplicar sanción por parte de los Juzgados Administrativos Municipales, estas decisiones pueden ser impugnadas mediante Recursos previstas en la norma Administrativa, garantizándose la posibilidad de defensa de Derechos e Intereses legítimos

A modo de conclusión, por lo expuesto, a la luz de los informes técnicos, considero que el desarrollo de la obra, solo puede proseguir si cumplimenta todos los requisitos que establece la ordenanza 4021, no se puede convalidar un acto contrario a la interpretación que el legislador quiso dejar plasmada en la misma, el art. 4° de la ord. 4021 sobre uso del suelo, deja sentado la intención de este, en estos casos lo que corresponde es presentar un nuevo proyecto, además cabe destacar, son años de elaboración de normas para que no se cumpla el Principio de Buena Fe consagrado en la normativa Civil en su art 9°, de lo contrario estaríamos ante un abuso del derecho, Art. 10° del mismo que establece: “ *El ejercicio regular de un derecho propio o el incumplimiento de una OBLIGACIÓN LEGAL no puede constituir como ilícito ningún acto*”... a la luz de esta norma si corresponde, se debe volver al estado anterior. No se trata de frenar actividades económicas, solo que deben estar enmarcadas estrictamente en un marco de normativas ampliamente superadoras y así dar paso a un desarrollo sustentable que es donde apunta la urbanización de la Ciudad.

Las recomendaciones formuladas en tal sentido por el organismo dictaminante, resguarda el equilibrio, razonabilidad y alcances de las disposiciones del Código de Edificación (Ord. 4021) en su Artículo 1ro y sstes. - el 1.1.2.- **ALCANCES.-** Las disposiciones de éste Código alcanzan a los asuntos que se relacionan con: Construcción, modificación, ampliación, demolición, inspección, reglamentación de la ocupación, uso y mantenimiento de los edificios, loteos, fraccionamientos y subdivisiones los que se aplicarán por igual a los predios y edificios públicos y particulares en el espacio urbano comprendido dentro del ejido municipal.- 1.1.3.- **OBLIGACIÓN DE LOS PROPIETARIOS, USUARIOS, PROFESIONALES Y EMPRESAS.-** Un propietario, usuario, profesional o empresa comprendido en los "ALCANCES" del Código (1.1.2.) conoce sus prescripciones y queda obligado a cumplirlas.-

En consonancia con el régimen de penalidades previsto en el mismo régimen a saber: Artículo 22.1. serán aplicadas al Propietario, Constructor, Proyectista o Director Técnico, según corresponda.- a) Falta de permiso para lotear, fraccionar y/o subdividir y todo lo concerniente al cumplimiento de provisión de instalaciones, servicios y obras obligatorias de acuerdo al presente Código.- b) Falta de ejecución de cercas, veredas y ochavas o ejecución no reglamentaria de las mismas, como así la falta de renovación cuando sea necesario.- c) Publicidad por venta de lotes no aprobados.- d) Ejecución de obras que requieran permiso Municipal sin la intervención de los profesionales necesarios de acuerdo a las Leyes de colegiación profesional en vigencia.- e) Toda violación al presente Código que dependa de su proceder.- f) Ejecución de obras sin el correspondiente Permiso Municipal.- a) Falta de habilitante Profesional.- b) Ejecución de obras sin el correspondiente Permiso Municipal.- c) Ejecución de obras no conforme con la documentación aprobada.- d) Falta de cartel y documentación aprobada en obra.- e) Violaciones al Presente Código que dependan de su proceder profesional.- f) Incumplimiento de las disposiciones sobre Técnica Constructiva.- a) La inexactitud o falsedad de datos en los planos.- b) Toda violación al presente Código que dependa de su proceder profesional.- Toda infracción al presente Código será penada con sanciones y las multas cuyo monto será graduado según su naturaleza o gravedad y de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 1066 Código de Faltas.- Su imposición de penalidades no releva a los afectados, del cumplimiento estricto de las disposiciones en vigor, o sea la corrección de las irregularidades que las motivaron.-

En otro orden es necesario destacar lo dispuesto por la CSJN en cuanto que , “nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de un régimen jurídico, y en tanto sostener que existen relaciones jurídicas que resultan insusceptibles de modificación implicaría sobreponer el interés privado de un particular por encima del interés de la comunidad, lo cual resultaría inadmisibles y contrario al texto constitucional (CSJN, Fallos 336:1774, 29/10/2013, "Grupo Clarín SA y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ acción meramente declarativa").

Sin más que acotar, quedo a su entera disposición

ALICIA BEATRIZ OSORIO

ABOGADA

M.P 1-27737